

1005915-54.2022.8.26.0224

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Transporte de Coisas

Magistrado: Domicio Whately Pacheco e Silva

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 7ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 06/07/2022

... responsabilidade civil, porquanto o furto da carga [...] deve ser considerado como evento imprevisível e inevitável" (v. fls. 57). Além disso, assevera que "não se tem nos autos provas efetivas de que o valor da mercadoria correspondesse a R\$ 20.000,00 [...], sendo que a nota fiscal acostada aos autos representa o valor de venda dos bens ao consumidor final, cliente da Autora" (v. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

7ª Vara Cível

Rua dos Crisântemos, 29, Guarulhos - SP - cep 07091-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1005915-54.2022.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1005915-54.2022.8.26.0224

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Transporte de Coisas

Requerente:

Carcell Sistema de Monitoramento Ltda

Requerido:

Tam Linhas Aereas S/a.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Domicio Whately Pacheco e Silva

1. Relatório

1.1. CARCELL SISTEMA DE MONITORAMENTO LTDA. promove ação de conhecimento em face de TAM LINHAS AÉREAS S.A. Alega que a ré se obrigou "a entregar os produtos descritos na Nota Fiscal 000292 [...] no domicílio da empresa PROTESAT PROTEÇÃO VEICULAR EIRELI, [...] mediante pagamento do preço constante do conhecimento de transporte, no valor de R\$66,92 e que foi integralmente adimplido". Sustenta que se tratava de "200 unidades de rastreadores a serem utilizados em veículos monitorados pela empresa destinatária e que são fabricados pela Autora, cujo valor total foi de R\$20.000,00" (v. fls. 1). Afirma que as mercadorias se extraviaram, por culpa da ré. Pede seja a ré condenada "a indenizar a autora a quantia de R\$20.000,00 [...] correspondente ao valor da mercadoria que lhe foi entregue, bem como, o valor dos serviços que lhe foram pagos e não executado, cuja quantia é de R\$66,92" (v. fls. 6). Com a inicial, vieram os documentos de fls. 7/44.

1.2. Em contestação (v. fls. 52/63), com documentos (v. fls. 64/94), argumenta a ré que "o ato que o gerou decorreu de ação de terceiros que tiveram, em alguma oportunidade, acesso ao ambiente interno do aeroporto e por consequência ao ambiente em que ficam a carga aguardando o seu transporte" (v. fls. 56). Entende que houve "excludente de responsabilidade civil, porquanto o furto da carga [...] deve ser considerado como evento imprevisível e inevitável" (v. fls. 57). Além disso, assevera que "não se tem nos autos provas efetivas de que o valor da mercadoria correspondesse a R\$ 20.000,00 [...], sendo que a nota fiscal acostada aos autos representa o valor de venda dos bens ao consumidor final, cliente da Autora" (v. fls. 59). Pugna pela aplicação da regra prevista no artigo 262 do Código Brasileiro de Aeronáutica.

1.3. Não houve réplica (v. fls. 98).

2. Fundamentação

2.1. Considerando que não há necessidade de produção de outras provas, diante da natureza da divergência, passo a julgar os pedidos desde logo, com fundamento no artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

2.2. Nos termos do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei n. 7.565/1986):

Art. 262. No caso de atraso, perda, destruição ou avaria de carga, ocorrida durante a execução do contrato do transporte aéreo, a responsabilidade do transportador limita-se ao valor correspondente a 3 (três) Obrigações do Tesouro Nacional - OTN por quilo, salvo declaração especial de valor feita pelo expedidor e mediante o pagamento de taxa suplementar, se for o caso (artigos 239, 241 e 244).

2.3. Restou incontroverso, diante da ausência de réplica, que não houve declaração especial de valor nem pagamento de "taxa" suplementar. Conforme a doutrina: "Se o réu levanta na contestação defesa indireta de mérito, tem o autor o ônus da impugnação específica dessas alegações (art. 341, CPC). Não o fazendo, há presunção de veracidade".

2.4. Logo, a autora fazia jus a 19,59 OTN, diante do peso das mercadorias transportadas (6,53kg, conforme o conhecimento de fls. 27). Isso equivalia, em janeiro de 1989, a NCz\$120,8703), o que, atualizado para setembro de 2021, montava a R\$1.597,67. Cuida-se de montante superior ao oferecido pela ré. Como a obrigação não foi cumprida, a autora também tem direito ao reembolso do frete (R\$66,92). Seu crédito, no total, é de R\$1.664,59.

3. Dispositivo

3.1. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a ré ao pagamento de R\$1.664,59. Referido valor deverá ser atualizado, desde setembro de 2021, acrescido de juros moratórios, à razão de 1% ao mês, a contar da citação.

3.2. Considerando a sucumbência mínima da ré (menos de 10% dos pedidos), condeno a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários devidos aos advogados daquela, fixados em dez por cento do valor da causa, quantia suficiente para remunerar, de forma condigna, os serviços prestados pelos profissionais.

P. I. C.

Guarulhos, 06 de julho de 2022.

DOMÍCIO W. PACHECO E SILVA
Juiz de Direito